Geschäfts-Nr. AN250742-L

ARBEITSGERICHT ZÜRICH, 2. ABTEILUNG

Versand an die Parteien: 19. März 2026

Mitwirkend: Bezirksrichterin lic. iur. Martina Hartmann (Vorsitz), Arbeitsrichterin Anna Odermatt, Arbeitsrichter Daniel Sutter sowie Gerichtsschreiberin MLaw Lea Baumann

in Sachen

Priya Nair, Seestrasse 14, 8800 Thalwil

Klägerin

vertreten durch Rechtsanwalt Adam Frith, Aldridge Vine Rechtsanwälte AG, Pelikanstrasse 29, 8001 Zürich

- -

gegen

Calderdale Logistik AG, Industriestrasse 12, 8953 Dietikon

Beklagte

vertreten durch Rechtsanwalt Daniel Sykes, Bowater Sykes Rechtsanwälte AG, Löwenstrasse 10, 8001 Zürich

- -

betreffend Forderung aus Arbeitsvertrag (diskriminierende und missbräuchliche Kündigung)

ZWISCHENENTSCHEID (Art. 237 ZPO)

Erwägungen

Gegenstand und Verfahren

1. Die Klägerin verlangt eine Entschädigung wegen diskriminierender Kündigung (Art. 5 Abs. 2 GlG), eventualiter wegen missbräuchlicher Kündigung (Art. 336a OR), sowie eine Genugtuung. Die Beklagte macht geltend, die Kündigung sei aus wirtschaftlichen Gründen erfolgt. Mit Verfügung vom 20. Januar 2026 wurde das Verfahren auf den Grundsatz der Haftung beschränkt (Art. 125 lit. a ZPO).

Beweisergebnis

2. An der Hauptverhandlung vom 10. Februar 2026 wurden die Klägerin sowie für die Beklagte Herr Marsden und Frau Caldwell (HR) befragt. Die Klägerin sagte glaubhaft und widerspruchsfrei aus. Die Aussagen von Herrn Marsden zur behaupteten Reorganisation blieben vage und sind durch keine zeitnahen Unterlagen belegt. Der behauptete Volumenrückgang von 22 % findet in den Zahlen keine Stütze; das Volumen blieb weitgehend stabil, und Anfang 2025 kamen zwei neue Kunden hinzu.

3. Herr Thornton wurde als Stellvertretung während des Mutterschaftsurlaubs eingestellt und anschliessend in einer im Wesentlichen identischen Funktion weiterbeschäftigt. Die Unterscheidung zwischen «Leiterin Operations» und «Transportplanung» ist bloss eine Bezeichnung ohne Inhalt. Eine echte Reorganisation lag nicht vor.

4. Die Gespräche vom 24. Februar und 7. März 2025 waren eine Formsache; der Entscheid zur Kündigung war vorher gefallen. Die Klägerin hat eine Diskriminierung bei der Aufgabenzuteilung und der Entlassung glaubhaft gemacht (Art. 6 GlG). Der Beklagten ist es nicht gelungen zu beweisen, dass die Kündigung aus Gründen erfolgte, die mit dem Geschlecht und der Mutterschaft der Klägerin in keinem Zusammenhang stehen.

Würdigung

5. Die Kündigung benachteiligt die Klägerin aufgrund ihres Geschlechts (Art. 3 Abs. 1 und 2 GlG) und ist zugleich missbräuchlich im Sinne von Art. 336 Abs. 1 lit. a OR. Die Einsprache vom 14. April 2025 erfolgte rechtzeitig (Art. 336b Abs. 1 OR in Verbindung mit Art. 9 GlG), und die Klage wurde innert der Frist von Art. 336b Abs. 2 OR anhängig gemacht.

6. Über die Höhe der Entschädigung und die Genugtuung wird in einem weiteren Verfahrensabschnitt entschieden, sofern sich die Parteien nicht einigen. Nach vorläufiger Einschätzung des Gerichts liegt die Entschädigung im oberen Bereich des Rahmens von Art. 5 Abs. 4 GlG; der Genugtuungsanspruch ist anhand des Arztberichts vom 5. Dezember 2025 zu prüfen.

7. Ein Zwischenentscheid ist zulässig, weil bei abweichender Beurteilung durch die Rechtsmittelinstanz sofort ein Endentscheid ergehen und damit ein bedeutender Zeit- und Kostenaufwand gespart werden könnte (Art. 237 Abs. 1 ZPO).

Das Gericht erkennt:

1. Es wird festgestellt, dass die Kündigung vom 14. März 2025 die Klägerin aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert (Art. 3 GlG) und missbräuchlich ist (Art. 336 Abs. 1 lit. a OR).

2. Der Anspruch der Klägerin auf eine Entschädigung nach Art. 5 Abs. 2 GlG ist dem Grundsatz nach ausgewiesen.

3. Die Verhandlung über die Höhe der Entschädigung und die Genugtuung findet am 11. Mai 2026 statt, sofern sich die Parteien nicht vorher einigen.

4. Es werden keine Gerichtskosten erhoben (Art. 114 lit. a ZPO). Über die Parteientschädigung wird mit dem Endentscheid entschieden.

5. Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Zustellung beim Obergericht des Kantons Zürich Berufung erhoben werden (Art. 308 ff. ZPO).

Arbeitsgericht Zürich, 2. Abteilung

Die Vorsitzende: Martina Hartmann Die Gerichtsschreiberin: Lea Baumann